MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Sindicância Administrativo-Disciplinar Militar (Portaria nº 395/2015 da Corregedoria Geral da SDS)

Instrução normativa da sindicância dos militares estaduais de Pernambuco: cabimento, impedimentos, instauração, prazos, defesa, provas, relatório e disposições finais (Item 9 do edital)

1. Finalidade, cabimento e quem instaura (Arts. 1º a 4º)

A Portaria nº 395/2015 da Corregedoria Geral da SDS aprovou uma **instrução normativa** para **padronizar e orientar** a elaboração das **Sindicâncias Administrativo-Disciplinares Militares** dos militares do Estado de Pernambuco (policiais e bombeiros militares). A própria portaria entrou em vigor **30 dias após a publicação**.

O que é a sindicância (art. 2º). É o procedimento **formal e escrito** destinado a apurar **transgressões disciplinares e sua autoria**, quando os fatos **não exigirem outro processo disciplinar** (como o Conselho de Disciplina ou de Justificação).

Situação no início da apuração	Caminho
Autoria **desconhecida**	**Investigação Preliminar** (IP), e não sindicância (§ 1º)
Autoria **provável já identificada**	Sindicância com **sindicado**, de natureza **acusatória**, com **contraditório e ampla defesa** (§ 2º)
Denúncia anônima	Primeiro uma **IP**, para verificar a verossimilhança dos fatos e o cabimento de sindicância ou outro procedimento (§ 3º)

> **Atenção:** o § 1º remete a IP ao provimento da Corregedoria então vigente; hoje a IP é regulada pelo **Provimento Correicional nº 21/2021** (veja o complemento do item 10).

Quem instaura (art. 3º). As autoridades do **art. 10 da Lei 11.817/2000** (Código Disciplinar), sem prejuízo de outras previstas em lei.

Impedimentos do encarregado (art. 4º). Não pode conduzir a sindicância quem: 1. **comunicou** o fato apurado; 2. é o **sindicado**, ou seu **cônjuge ou parente** consanguíneo ou afim **até o 3º grau**, ou é **parte ou interessado**; 3. já **emitiu juízo de valor formal** sobre os mesmos fatos em outro processo ou procedimento.

2. Instauração e roteiro do encarregado (Arts. 5º e 6º)

Instauração (art. 5º). Por **portaria da autoridade competente**, publicada no **Boletim Geral da SDS** e/ou no **boletim da unidade**. É conduzida por **oficiais, subtenentes ou sargentos com CAS** (Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos), respeitada a **precedência hierárquica**. A portaria de instauração deve ser **clara, concisa e objetiva**: breve relato dos fatos e identificação dos sindicados. Fatos novos descobertos durante a apuração **podem** ser investigados, sempre com contraditório e ampla defesa.

Roteiro (art. 6º), na ordem: 1. **capa** com identificação do encarregado e do sindicado, resumo do assunto e **autuação**; 2. juntada da portaria de instauração, termo de juntada e documentos

relacionados; 3. **termo de abertura**; 4. se preciso, designação de **escrivão** por termo; 5. **citação do sindicado**, com cópia da portaria, rol de testemunhas indicadas pelo encarregado e prazo de **5 dias corridos** para a **defesa prévia** — nela o sindicado pode arguir preliminares, arrolar **até 3 testemunhas**, constituir defensor, requerer provas e acompanhar o processo; 6. oitiva do **ofendido e das testemunhas**; 7. juntada dos documentos recebidos (os produzidos pelo encarregado e as cópias repetidas vão a um **apenso**, em ordem cronológica); 8. produção de **todas as provas lícitas** pertinentes, de ofício ou a pedido; 9. **por último**, qualificação e **interrogatório do sindicado**; 10. notificação para **alegações finais** (podem ser orais, na audiência do interrogatório); 11. **relatório** objetivo, opinativo; 12. **termo de encerramento** e remessa à autoridade instauradora, que decide sobre o relatório.

A autoridade instauradora pode ainda determinar diligências que faltaram, esclarecimentos ou a **renovação de atos** feitos sem contraditório e ampla defesa (§ 1º). Quem instaura deve enviar à **Corregedoria Geral**, por meio eletrônico, cópia da portaria em **48 horas** da publicação e, ao final, o relatório e a decisão no **mesmo prazo** (§ 2º).

3. Prazos e revelia (Arts. 7º a 13)

Contagem (art. 7º). Prazos **processuais**: exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento; começam e terminam em **horário de expediente** do órgão instaurador. A autoridade deve **respeitar rigorosamente** os prazos concedidos ao sindicado.

Ato	Prazo
Concluir a sindicância (art. 8º)	**30 dias corridos**, contados do **recebimento da portaria** pelo encarregado; prorrogável, motivadamente, **uma vez por igual período**
Prorrogação (art. 9º)	Deferida ou não por **despacho nos autos**; atos praticados entre o pedido e a decisão são convalidados, se não prejudicarem a defesa
Notificar o sindicado de qualquer diligência (art. 10)	Antecedência mínima de **24 horas**
Defesa prévia (art. 6º, V)	**5 dias corridos**
Alegações finais (art. 11)	**5 dias corridos**, após o interrogatório, com vista dos autos
Diligências complementares determinadas pela autoridade (art. 12)	**Até 20 dias corridos**, prorrogável por decisão fundamentada
Alegações finais complementares (art. 12, § 1º)	**48 horas** após o término das diligências complementares

Sem alegações finais, o encarregado **nomeia defensor** para apresentá-las (art. 11, § 1º, c/c art. 15, § 7º).

Sindicado não localizado ou que não atende ao chamado (art. 13). - **citação por publicação** no Diário Oficial do Estado ou no Boletim Geral da SDS, com o ato de instauração e as datas das audiências; - não comparecendo ao **primeiro ato**, o encarregado certifica a **revelia** após **5 dias**, dispensando novas citações; - a sindicância também segue à revelia se ele ignorar as convocações posteriores (a presença do defensor supre a sua); - declarada a revelia, nomeia-se **defensor dativo**; - se o revel aparecer depois, **recebe o processo no estado em que se encontra**.

4. Defesa (Arts. 14 a 17)

- A sindicância observa o **contraditório e a ampla defesa**; vale **qualquer prova admitida em direito**, salvo a que atente contra a **moral, a saúde, a segurança individual ou coletiva, a hierarquia ou a disciplina** (art. 14).
- O sindicado e/ou defensor podem acompanhar o processo, apresentar defesa prévia, ser interrogado, arrazoar, arrolar e reinquirir testemunhas, requerer perícias, juntar documentos, obter cópias e formular quesitos (art. 15). O encarregado pode **indeferir, fundamentadamente**, pedido **ilícito, impertinente, desnecessário, protelatório** ou sem interesse para o esclarecimento dos fatos (§ 1º).
- **Defensor (art. 15, §§ 3º a 8º):** o sindicado pode **defender-se sozinho** ou constituir defensor **a qualquer tempo**; o defensor pode ser **advogado** ou **militar estadual**, de preferência bacharel em Direito, **qualquer que seja o posto ou graduação**. Se o sindicado não se defender nem constituir defensor, o encarregado nomeia **defensor dativo**; o mesmo vale para os atos a que ele, notificado, faltar.
- Nas oitivas, o defensor **não pode intervir** nas perguntas e respostas; ao final, formula perguntas **por intermédio do encarregado** (art. 16). O dativo servidor que, por negligência, deixar de praticar os atos responde por isso.
- **Vista dos autos (art. 17):** no prazo da defesa prévia ou das alegações finais, em local indicado pelo encarregado; as cópias são **pagas pelo requerente** e o número de folhas fica registrado.

5. Provas (Arts. 18 a 28)

- **Ordem preferencial (art. 18):** declarações do **ofendido**, testemunhas do **encarregado**, testemunhas da **defesa**, esclarecimentos de peritos, **acareações** e **reconhecimentos**, e, por fim, o **interrogatório** do sindicado. A defesa **leva** as suas testemunhas na data marcada.
- Se a presença do sindicado **constranger** o ofendido ou a testemunha a ponto de prejudicar o depoimento, ele pode ser retirado da sala, prosseguindo o ato **com o defensor**; se ele faz a própria defesa, nomeia-se **defensor ad hoc** para o ato.
- **Testemunhas (arts. 19 a 21): toda pessoa** pode ser testemunha. Militar ou servidor é requisitado por meio do chefe. A falta **sem justa causa** ou a recusa a depor gera **termo circunstanciado**, registro no relatório e, se militar ou servidor, comunicação à autoridade de polícia judiciária. Presta-se **compromisso** de dizer a verdade, salvo os **dispensados**: doentes e deficientes mentais, **menores de 14 anos**, ascendente ou descendente, afim em linha reta, **cônjuge ou companheiro** (ainda que separado), **irmão** do sindicado e quem tenha vínculo de adoção. As testemunhas são ouvidas **separadamente**; o depoimento é **oral** (pode-se consultar breves apontamentos, não trazer o texto escrito). Quem deve guardar **segredo** por função, ministério, ofício ou profissão não é obrigado a depor, salvo se, liberado pelo interessado, quiser.
- **Quem mora em outro lugar (arts. 22 e 23): carta precatória** (com o pedido, cópia da portaria e os quesitos; a autoridade deprecada a cumpre com **urgência**) ou **videoconferência**; o deslocamento do encarregado ou do depoente só depois de esgotadas essas vias.
- **Analfabeto (art. 24):** indica alguém para assinar a rogo; se não indicar, o termo é lido na presença de **testemunhas de leitura**.
- **Número de testemunhas (art. 25): até 3** para o encarregado e **até 3** para o sindicado.
- **Acareação (arts. 26 a 28):** quando houver dúvida do encarregado ou divergência relevante entre declarações; os acareados são perguntados um diante do outro, em termo próprio (formalidades do art. 300, § 3º, do CPPM). Se um deles estiver ausente, o presente é informado dos pontos de divergência e o que disser é consignado.

6. Relatório e disposições finais (Arts. 29 a 33)

Relatório (art. 29), depois das alegações finais, com: 1. **resumo** da acusação e da defesa; 2. **fundamentos de fato e de direito**; 3. **conclusão** sobre a **culpa** do sindicado, a **sanção cabível**, as circunstâncias **justificantes, atenuantes ou agravantes** e a legislação; se houver indício de **crime comum ou militar**, sugere a remessa de cópias ao **Ministério Público** (fato e autoria esclarecidos) ou a instauração de **IPM ou inquérito policial** (fato ou autoria ainda incertos); 4. se a conduta, em tese, atinge a **honra pessoal, o sentimento do dever, o decoro da classe ou o pundonor policial-militar**, recomenda a instauração de **Processo Administrativo Disciplinar Militar** (PADM).

Disposições finais: - a **desistência do denunciante** não encerra a sindicância: prevalecem a **supremacia e a indisponibilidade do interesse público** (art. 30); - surgindo **outro militar envolvido**, o encarregado pede, de ofício, o **aditamento da portaria** (art. 31); pode também propor a extração de cópias para **novo processo**, evitando prescrição, tumulto ou demora excessiva; - resolvida, a sindicância é **digitalizada em PDF** e guardada no servidor da unidade (art. 32); - **casos omissos:** legislação **processual penal militar**, com aplicação **subsidiária da Lei 11.781/2000** (processo administrativo estadual) (art. 33).

Para fixar

- Autoria desconhecida ou denúncia anônima: **Investigação Preliminar**; autor identificado: **sindicância acusatória**.
- Encarregado: oficial, subtenente ou sargento com CAS; impedido quem comunicou o fato, parente até o 3º grau ou quem já opinou sobre ele.
- **30 dias** para concluir (prorrogáveis uma vez por igual período); **5 dias** para defesa prévia e alegações finais; **24 horas** de antecedência para notificar.
- **Até 3 testemunhas** para cada lado; menores de 14 anos e parentes próximos depõem sem compromisso.
- Revelia certificada após **5 dias** da falta ao primeiro ato, com **defensor dativo**.
- Relatório opina sobre culpa e sanção e pode sugerir MP, IPM/inquérito ou **PADM**.
- Desistência do denunciante **não** encerra a sindicância.

Fontes e método.
Portaria do Corregedor Geral da SDS nº 395/2015 (Instrução Normativa da Sindicância Administrativo-Disciplinar Militar), assinada em 1º/07/2015, publicada no Boletim Geral da SDS (a página de legislação da Corregedoria Geral registra o BG SDS nº 151, de 13/08/2015). Texto conferido na reprodução integral dos 33 artigos e na lista de legislação da Corregedoria Geral da SDS. O edital cita a norma como "Portaria Normativa SDS nº 395, de 03/02/2015": a data não confere com a publicação localizada. Explicação, tabelas e quadros elaborados pelo MentorIA, sem cópia de material de terceiros.